

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất
Mã thủ tục	1.115317
Số quyết định	2175/QĐ-UBND
Cấp thực hiện	Tỉnh
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Đất đai
Đối tượng thực hiện	Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã, Doanh nghiệp Việt Nam, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Công ty nông, lâm nghiệp gửi hồ sơ đến Bộ phận Một cửa hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai tỉnh.

Khi nộp hồ sơ, công ty nông, lâm nghiệp được lựa chọn nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu hoặc nộp bản chính giấy tờ hoặc nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. Trường hợp nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến thì hồ sơ nộp phải được số hóa từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ đã được công chứng, chứng thực. Trường hợp Bộ phận Một cửa tiếp nhận hồ sơ thì chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai tỉnh.

Bước 2: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tỉnh gửi hồ sơ phương án sử dụng đất đến các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để lấy ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp.

Thành phần Hội đồng thẩm định bao gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, Thủ trưởng cơ quan có chức năng quản lý đất đai tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Bước 3: Các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất gửi ý kiến bằng văn bản đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai tỉnh trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến.

Bước 4: Cơ quan có chức năng quản lý đất đai tỉnh thực hiện như sau:

- Tổ chức họp Hội đồng để thẩm định trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến.
- Trường hợp hồ sơ phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp không phải chỉnh sửa: trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày thẩm định.
- Trường hợp hồ sơ phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp phải chỉnh sửa:
 - + Thông báo cho công ty nông, lâm nghiệp để hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, nếu hồ sơ phương án sử dụng đất phải chỉnh sửa, bổ sung.
 - + Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày công ty nông, lâm nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt phương án sử dụng đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ phương án sử dụng đất do cơ quan có chức năng quản lý đất đai tỉnh trình.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất (theo Mẫu số 23)	Mau don so 23. Van ban de nghi tham dinh, phe duyet phuong an su dung dat.docx	1 bản chính
Phương án sử dụng đất (căn cứ lập; phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên - KTXH - QPAN; định hướng sử dụng đất; đánh giá tác động; giải		1 bản chính

pháp tổ chức thực hiện; xác định vị trí ranh giới diện tích đất bàn giao địa phương; thuyết minh)		
Bản đồ địa chính thể hiện ranh giới sử dụng đất hoặc hồ sơ ranh giới sử dụng đất; bản tổng hợp diện tích các loại đất của công ty nông, lâm nghiệp		1 bản chính
Tài liệu khác có liên quan (nếu có)		1 bản chính
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	43 ngày làm việc	Miễn phí	- Thời gian thực hiện Bước 2 không quá 01 ngày làm việc. - Thời gian thực hiện Bước 3 không quá 10 ngày. - Thời gian thực hiện Bước 4: + Thời gian tổ chức họp Hội đồng để thẩm định không quá 05 ngày làm việc. + Thời gian trình phê duyệt không quá 03 ngày làm việc. + Thời gian thông báo cho công ty nông, lâm nghiệp để hoàn thiện hoàn thiện hồ sơ không quá 03 ngày làm việc. - Thời gian thực hiện Bước 5 không quá 03 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm không quá 10 ngày so với tổng thời gian thực hiện thủ tục này., - Thời gian thực hiện Bước 2 không quá 01 ngày làm việc. - Thời gian thực hiện Bước 3 không quá 10 ngày. - Thời gian thực hiện Bước 4: + Thời gian tổ chức họp Hội đồng để thẩm định không quá 05 ngày làm việc. + Thời gian trình phê duyệt không quá 03 ngày làm việc. + Thời gian thông báo cho công ty nông, lâm nghiệp để hoàn thiện hoàn thiện hồ sơ không quá 03 ngày làm việc. - Thời gian thực hiện Bước 5 không quá 03 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm không quá 10 ngày so với tổng thời gian thực hiện thủ tục này., - Thời gian thực

			c hiện Bước 2 không quá 01 ngày làm việc. - Thời gian thực hiện Bước 3 không quá 10 ngày. - Thời gian thực hiện Bước 4: + Thời gian tổ chức họp Hội đồng để thẩm định không quá 05 ngày làm việc. + Thời gian trình phê duyệt không quá 03 ngày làm việc. + Thời gian thông báo cho công ty nông, lâm nghiệp để hoàn thiện hoàn thiện hồ sơ không quá 03 ngày làm việc. - Thời gian thực hiện Bước 5 không quá 03 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm không quá 10 ngày so với tổng thời gian thực hiện thủ tục này.
Trực tuyến	43 ngày làm việc	Miễn phí	- Thời gian thực hiện Bước 2 không quá 01 ngày làm việc. - Thời gian thực hiện Bước 3 không quá 10 ngày. - Thời gian thực hiện Bước 4: + Thời gian tổ chức họp Hội đồng để thẩm định không quá 05 ngày làm việc. + Thời gian trình phê duyệt không quá 03 ngày làm việc. + Thời gian thông báo cho công ty nông, lâm nghiệp để hoàn thiện hoàn thiện hồ sơ không quá 03 ngày làm việc. - Thời gian thực hiện Bước 5 không quá 03 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm không quá 10 ngày so với tổng thời gian thực hiện thủ tục này., - Thời gian thực hiện Bước 2 không quá 01 ngày làm việc.

			- Thời gian thực hiện Bước 3 không quá 10 ngày. - Thời gian thực hiện Bước 4: + Thời gian tổ chức họp Hội đồng để thẩm định không quá 05 ngày làm việc. + Thời gian trình phê duyệt không quá 03 ngày làm việc. + Thời gian thông báo cho công ty nông, lâm nghiệp để hoàn thiện hoàn thiện hồ sơ không quá 03 ngày làm việc. - Thời gian thực hiện Bước 5 không quá 03 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm không quá 10 ngày so với tổng thời gian thực hiện thủ tục này., - Thời gian thực hiện Bước 2 không quá 01 ngày làm việc. - Thời gian thực hiện Bước 3 không quá 10 ngày. - Thời gian thực hiện Bước 4: + Thời gian tổ chức họp Hội đồng để thẩm định không quá 05 ngày làm việc. + Thời gian trình phê duyệt không quá 03 ngày làm việc. + Thời gian thông báo cho công ty nông, lâm nghiệp để hoàn thiện hoàn thiện hồ sơ không quá 03 ngày làm việc. - Thời gian thực hiện Bước 5 không quá 03 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm không quá 10 ngày so với tổng thời gian thực hiện thủ tục này.
Qua bưu điện	43 ngày làm việc	Miễn phí	- Thời gian thực hiện Bước 2 không quá 01 ngày làm việc. - Thời gian thực hiện Bước 3 không quá 10 ngày.

			- Thời gian thực hiện Bước 4: + Thời gian tổ chức họp Hội đồng để thẩm định không quá 05 ngày làm việc. + Thời gian trình phê duyệt không quá 03 ngày làm việc. + Thời gian thông báo cho công ty nông, lâm nghiệp để hoàn thiện hoàn thiện hồ sơ không quá 03 ngày làm việc. - Thời gian thực hiện Bước 5 không quá 03 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm không quá 10 ngày so với tổng thời gian thực hiện thủ tục này., - Thời gian thực hiện Bước 2 không quá 01 ngày làm việc. - Thời gian thực hiện Bước 3 không quá 10 ngày. - Thời gian thực hiện Bước 4: + Thời gian tổ chức họp Hội đồng để thẩm định không quá 05 ngày làm việc. + Thời gian trình phê duyệt không quá 03 ngày làm việc. + Thời gian thông báo cho công ty nông, lâm nghiệp để hoàn thiện hoàn thiện hồ sơ không quá 03 ngày làm việc. - Thời gian thực hiện Bước 5 không quá 03 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm không quá 10 ngày so với tổng thời gian thực hiện thủ tục này., - Thời gian thực hiện Bước 2 không quá 01 ngày làm việc. - Thời gian thực hiện Bước 3 không quá 10 ngày. - Thời gian thực hiện Bước 4: + Thời gian tổ chức họp Hội đồng để thẩm định không quá 05 ngày làm việc.
--	--	--	---

			+ Thời gian trình phê duyệt không quá 03 ngày làm việc. + Thời gian thông báo cho công ty nông, lâm nghiệp để hoàn thiện hoàn thiện hồ sơ không quá 03 ngày làm việc. - Thời gian thực hiện Bước 5 không quá 03 ngày làm việc. Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm không quá 10 ngày so với tổng thời gian thực hiện thủ tục này.
--	--	--	--

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai	226/2025/NĐ-CP
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15 và Luật số 58/2024/QH15 của Quốc hội.	31/2024/QH15
Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.	102/2024/NĐ-CP
Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai	151/2025/NĐ-CP
Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia	118/2025/NĐ-CP
quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai	49/2026/NĐ-CP
Quy định trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.	57/2026/QĐ-UBND

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Sở Nông nghiệp và Môi trường - Tỉnh Đắk Lắk

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Văn bản phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty nông, lâm nghiệp

Mã: H15-KQ000313

TỪ KHÓA

MÔ TẢ